개인정보 처리방침 평가에 관한 고시

[시행 2024. 2. 20.] [개인정보보호위원회고시 제2024-3호, 2024. 2. 20., 제정]

제1조(목적)
제2조(용어의 정의)
제3조(평가계획의 수립)
제4조(평가 대상)
제5조(평가 절차)
제6조(평가위원회 구성 및 운영)
제7조(이의신청)
제8조(평가결과의 활용 및 지원)
제9조(재검토기한)

개인정보 처리방침 평가에 관한 고시

[시행 2024. 2. 20.] [개인정보보호위원회고시 제2024-3호, 2024. 2. 20., 제정]

개인정보보호위원회(자율보호정책과), 02-2100-3085

제1조(목적) 이 고시는 「개인정보 보호법」(이하 "법"이라 한다)제30조의2와 같은법 시행령(이하 "영"이라 한다) 제31조의2에 따라 개인정보 처리방침 평가대상 선정과 평가절차 등에 관한 세부기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "개인정보 처리방침"(이하 "처리방침"이라 한다)이란 법 제30조에 따라 개인정보 처리 기준 및 보호조치 등에 관해 개인정보처리자가 수립하여 공개한 문서를 말한다.
2. "개인정보 처리방침 평가"(이하 "처리방침 평가"라 한다)란 개인정보보호위원회(이하 "보호위원회"라 한다)가 개인정보처리자의 처리방침이 법 제30조의2제1항 각 호의 기준에 부합하는지 여부를 평가하는 것을 말한다.
3. "평가 대상"이란 보호위원회가 법 제30조의2제1항에 따른 평가를 위하여 영 제31조의2 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 보호위원회가 선정한 처리방침을 말한다.

제3조(평가계획의 수립) ① 보호위원회는 법 제30조의2에 따른 처리방침 평가를 수행하는 경우 매년 평가 시작일을 기준으로 14일 전까지 평가 대상, 기준, 절차 및 일정 등을 정한 평가계획을 수립하여 심의·의결한다.

② 보호위원회는 제1항에 따라 평가계획을 의결한 경우 지체없이 보호위원회 홈페이지에 공개하여야 한다.

제4조(평가 대상) ① 영 제31조의2제1항에 따른 개인정보 처리방침의 평가 대상은 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 처리방침 평가가 필요하다고 보호위원회가 심의·의결한 자로 한다.

1. 전년도(법인의 경우에는 전 사업연도를 말하며, 이하 이 조에서 같다)의 매출액이 1,500억원 이상이면서 전년도 말 기준 직전 3개월간 그 개인정보가 저장·관리되고 있는 정보주체의 수가 일일평균 100만명 이상일 것
2. 전년도 말 기준 직전 3개월간 법 제23조제1항에 따른 민감정보(이하 "민감정보"라 한다) 또는 법 제24조제1항에 따른 고유식별정보(이하 "고유식별정보"라 한다)가 저장·관리되고 있는 정보주체의 수가 일일평균 5만명(업무수행을 위해 처리되는 그에 소속된 임직원의 민감정보나 고유식별정보는 제외한다) 이상일 것
3. 개인정보 처리방침에 법 제22조제3항에 따라 정보주체의 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보의 항목과 처리의 법적 근거를 정보주체의 동의를 받아 처리하는 개인정보와 구분하고 있지 않을 것
4. 법 제37조의2에 따라 완전히 자동화된 시스템(인공지능 기술을 적용한 시스템을 포함한다)으로 개인정보를 처리하거나, 그 밖에 새로운 기술을 이용한 개인정보 처리 방식으로 인하여 개인정보 침해 발생 우려가 있을 것
5. 최근 3년 간 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것
   가. 2회 이상 법 제34조에 따른 개인정보 유출등이 되었을 것
   나. 법 제62조의2에 따른 과징금을 부과 받았을 것
   다. 법 제75조에 따른 과태료를 부과 받았을 것
6. 19세 미만 아동 또는 청소년을 주된 이용자로 하는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 정보통신서비스를 운영할 것

② 보호위원회는 필요한 경우 평가 대상을 선정하기 전에 개인정보처리자에게 제1항 각 호의 평가 대상에 해당하는지 여부에 대한 확인을 요청할 수 있다.

제5조(평가 절차) ① 처리방침 평가는 평가계획 수립 및 통지, 평가위원회 구성, 서류 검토 등 평가 수행, 평가 결과 통지 등의 절차에 따라 실시한다.

② 보호위원회는 제4조에 따라 선정된 평가 대상이 법 제30조의2제1항 각 호의 기준에 부합하는지 평가한다.

③ 보호위원회는 영 제31조의2제3항에 따라 개인정보처리자가 의견을 제출한 경우 그 내용의 타당성 등을 검토하여 평가에 반영할 수 있다.

④ 보호위원회는 영 제31조의2제4항에 따라 평가 결과를 지체없이 해당 개인정보처리자에게 통지하여야 한다.

제6조(평가위원회 구성 및 운영) ① 보호위원회는 처리방침 평가를 위해 처리방침 평가위원회(이하 "평가위원회"라 한다)를 구성·운영할 수 있다.

② 평가위원회는 위원장 1명을 포함하여 보호위원회가 위촉하는 20명 이상 50명 이내의 개인정보 보호에 관한 학식과 경험이 풍부한 외부 전문가로 다음 각 호의 경력을 가진 사람 중에서 구성한다.

1. 「고등교육법」제2조제1호·제2호 또는 제5호에 따른 학교나 공인된 연구기관에서 조교수 이상의 직 또는 이에 상당하는 직에 있거나 있었던 자로 개인정보 보호 연구경력이 3년 이상인 사람
2. 개인정보 보호 관련 업체, 기관 또는 단체(협회, 조합)에서 3년 이상 개인정보 보호 업무에 종사한 사람
3. 그 밖에 개인정보 안전한 활용, 정보보호·보안에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람

③ 평가위원의 임기는 1년으로 하되 연임할 수 있으며, 위원장은 보호위원회 위원장이 위촉한다.

④ 평가위원은 업무에 직접 관여하는 등 직접적인 이해관계가 있거나 공정성을 기할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우에는 해당 평가 대상의 평가에 관여할 수 없다.

⑤ 필요한 경우 평가위원회에 전문위원회를 둘 수 있다.

제7조(이의신청) ① 처리방침 평가를 받은 개인정보처리자는 제5조제4항에 따른 평가결과에 이의가 있는 경우 평가결과를 통보받은 날로부터 20일 이내에 별지 서식을 작성하여 보호위원회에 제출하여야 한다.

② 보호위원회는 제1항에 따른 이의신청을 받은 날로부터 30일 이내에 이의신청 내용을 검토하여 타당성이 인정되는 경우 평가 결과에 반영하여야 하며, 그 결과를 이의신청을 한 자에게 통지하여야 한다. 다만 부득이한 사정이 있는 경우 14일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.

제8조(평가결과의 활용 및 지원) ① 보호위원회는 처리방침 평가 결과 개선이 필요한 경우 법 제61조제2항에 따른 개선권고를 할 수 있으며, 법 제66조에 따라 개선권고의 내용 및 결과에 대하여 공표하거나, 개선권고를 받은 자에게 개선권고를 받았다는 사실을 공표할 것을 명할 수 있다. 이 경우 공표 또는 공표명령의 기준은 별표와 같다.

② 제1항에 따라 개선권고를 받은 개인정보처리자는 그 조치결과를 보호위원회에 알려야 하며, 보호위원회는 이행 여부를 점검할 수 있다.

③ 보호위원회는 처리방침 평가 결과 우수한 개인정보처리자에 대하여 포상할 수 있다.

④ 보호위원회는 처리방침 평가 우수 사례를 홍보하거나 컨설팅 지원 등에 활용할 수 있다.

⑤ 보호위원회는 개인정보처리자의 개인정보 처리방침 작성 지침 준수를 위한 지원을 할 수 있다.

제9조(재검토기한) 보호위원회는 이 고시에 대하여 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2024-3호,2024.2.20.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제4조제1항제4호의 개정규정은 2024년 3월 15일부터 시행한다.

[별표 1] 개인정보 처리방침 평가 결과의 공표 및 공표명령 기준(제8조제1항 관련)
[별지 1] 개인정보 처리방침 평가결과 이의신청서

[별표 1]

개인정보 처리방침 평가 결과의 공표 및 공표명령 기준(제8조제1항 관련)

1. 공표 및 공표명령 요건

가. 공표 요건

1) 처리방침 평가 결과 필수 작성항목을 미작성하거나, 그 작성 내용이 개인정보 보호 원칙에 비추어 부적정한 경우

2) 조치기한 내에 정당한 사유없이 개선권고를 불이행한 경우

나. 공표명령 요건

다수 정보주체의 권리에 중대한 침해가 발생할 우려가 있는 위반사항이 있거나, 권익구제 조치를 취할 수 있도록 알릴 필요가 있는 경우

2. 공표내용·방법 및 세부절차

가. 공표 및 공표명령의 내용 및 방법에 관한 사항은 보호위원회가 별도로 정하는 바에 따른다.

나. 의견청취 등 공표 절차에 관한 사항은 「개인정보 보호위원회의 조사 및 처분에 관한 규정」을 준용한다.

■ 개인정보 처리방침 평가에 관한 고시 [별지 제1호서식]

개인정보 처리방침 평가결과 이의신청서

이의신청자	기관·단체명	대표자 성명
	전화번호/FAX	전자우편
	주소	

이의신청 사유	**※ 증빙자료는 별도 첨부**

개인정보 처리방침 평가에 관한 고시 제7조제1항에 따라 위와 같이 개인정보 처리방침 평가결과에 대하여 이의를 신청합니다.

2024년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

개인정보보호위원회 귀하

첨부서류	이의신청 사유를 증명하는 서류	